nevima™

VERSÃO 1.15 · NOVEMBRO DE 2026

Contrato de prestação de serviços

As condições em que a nevima desenha, constrói e aloja o website do Cliente, e presta os serviços que o acompanham: funcionalidades, identidade visual, sessão fotográfica e SEO & GEO.

PARTE I	Condições Gerais
PARTE II	Proposta / Ordem de Serviço
PARTE III	Anexo para clientes particulares
PARTE IV	Acordo de Tratamento de Dados

Rascunho interno: os trechos a laranja aguardam decisão final.

PRESTADORES

António Maria das Neves Sepúlveda de Sá Policarpo
Emanuel Augusto Soares da Costa

CONTACTO

ola@nevima.studio
nevima.studio

PARTE I

Condições Gerais de Prestação de Serviços

CLÁUSULA 01

Partes

1 Os serviços são prestados, em conjunto, por **António Maria das Neves Sepúlveda de Sá Policarpo**, NIF _____, com domicílio fiscal em _____, e **Emanuel Augusto Soares da Costa**, NIF _____, com domicílio fiscal em _____, trabalhadores independentes que atuam sob a marca comercial **nevima** (doravante "a nevima").

2 "nevima" é uma marca e não uma pessoa coletiva. As obrigações deste contrato são assumidas pelos dois prestadores.

3 O cliente é a pessoa singular ou coletiva identificada na Proposta / Ordem de Serviço (doravante "o Cliente").

4 A Proposta indica qual dos prestadores, ou se ambos, emite as faturas de cada serviço.

CLÁUSULA 02

Objeto

1 Estas Condições Gerais regulam a prestação pela nevima dos serviços identificados na Proposta: web design, as funcionalidades do website, identidade visual, sessão fotográfica e SEO & GEO.

2 As funcionalidades, a identidade visual, a sessão fotográfica e o SEO & GEO só são prestados em conjunto com um website feito pela nevima.

3 Cada serviço tem uma cláusula própria, com o que inclui, o que não inclui e as suas condições. O âmbito concreto de cada projeto (páginas e secções, línguas, funcionalidades, serviços, preço e prazo) é o que consta da Proposta.

CLÁUSULA 03

Definições

Proposta	O documento da Parte II, em que a nevima fixa o âmbito, o preço e o prazo do projeto, assinado pelo Cliente.
Condições específicas	O espaço no fim da Proposta onde ficam escritos os ajustes aos pontos ajustáveis das cláusulas marcadas como Ajustável.
Materiais	Tudo o que o Cliente tem de entregar para o projeto começar: textos, fotografias, logótipo, acessos e outros indicados na Proposta.

Prazo Acordado	O número de dias úteis fixado na Proposta para concluir o website.
Chamada de Acompanhamento	A chamada opcional e gratuita, quando parte do website já está construída, em que a nevima mostra ao Cliente o que está feito e a direção que pretende dar-lhe, para perceber se o Cliente gosta, afinar o website cedo ao seu gosto e reduzir as alterações no fim.
Chamada de Validação	A videochamada em que a nevima apresenta o website concluído ao Cliente.
Lançamento	A publicação do website no domínio do Cliente.
Ano de contrato	O período por que o contrato vigora. O primeiro vai da assinatura da Proposta até ao dia 1 do mês seguinte ao da assinatura, no ano seguinte (por exemplo, de 17 de novembro de 2026 a 1 de dezembro de 2027). Cada renovação dura 1 ano, de dia 1 a dia 1 (cláusula 23).
Funcionalidades	O que o website faz com o que os visitantes lhe enviam: o formulário, a inscrição na newsletter e o calendário e reservas, quando constam da Proposta (cláusula 15).
Serviços mensais	A manutenção das Funcionalidades e o serviço mensal de SEO & GEO, quando contratados.
Particular	O Cliente que contrata para uso não profissional, a quem se aplica também o Anexo da Parte III.

CLÁUSULA 04

Estimativa, Proposta e preços

1 A estimativa obtida no formulário do site da nevima, apresentada como um intervalo de preços, é apenas indicativa. O preço e o âmbito vinculativos são os da Proposta, que a nevima envia em resposta ao formulário e que integra este contrato como Parte II. Depois de analisar o negócio, a nevima pode sugerir alterações ao âmbito, com um preço fora dos intervalos da estimativa. Nesse caso, apresenta também a Proposta com base nas escolhas do Cliente, com o preço dentro desses intervalos, e o Cliente escolhe uma das duas.

2 A Proposta é válida por 10 dias a contar da data de emissão. Passado esse prazo, a nevima pode rever os preços e os prazos, ou cancelar a Proposta.

3 O preço de cada serviço é o indicado na Proposta, em euros.

4 Os prestadores estão isentos de IVA ao abrigo do artigo 53.º do Código do IVA, pelo que as faturas mencionam “IVA — regime de isenção (art. 53.º do CIVA)”. Se algum deles deixar de estar isento, os preços ainda por faturar passam a acrescer de IVA à taxa legal, o que a nevima comunica ao Cliente por escrito.

5 Um prazo urgente, pedido pelo Cliente e aceite pela nevima, acresce 40% ao preço total do projeto, isto é, a todos os serviços pontuais da Proposta. Não se aplica aos valores mensais.

CLÁUSULA 05

Formação do contrato

1 O contrato fica celebrado quando o Cliente assina a Proposta. A assinatura pode ser digital (por exemplo, com a Chave Móvel Digital) ou manuscrita num documento digitalizado.

2 As cláusulas marcadas como **Ajustável** podem ser alteradas por acordo com o Cliente, mas só nos pontos que cada uma indica. Um ajuste só vale se ficar escrito nas Condições específicas, com o número da cláusula e do ponto a que se refere (por exemplo, 6.2). Em tudo o resto, aplicam-se estas Condições Gerais.

3 A versão portuguesa deste contrato é a oficial. Qualquer tradução é apenas de apoio e, em caso de divergência, prevalece a versão portuguesa.

CLÁUSULA 06 AJUSTÁVEL

Pagamentos

Esta cláusula é ajustável apenas nos n.ºs 1, 2 e 5: o que for acordado de diferente com o Cliente fica escrito nas Condições específicas (cláusula 5.2).

1 **Sinal:** 25% do preço total, pago na assinatura da Proposta.

> **O trabalho só começa depois de o sinal ser recebido e de os Materiais estarem completos.**

2 **Pagamento final:** os restantes 75%, pagos no prazo de **72 horas** a contar do envio da fatura, quer o Cliente peça alterações na Chamada de Validação, quer não.

> NOTA IMPORTANTE
>
> **Se o Cliente não puder garantir o pagamento final neste prazo, deve dizê-lo antes de assinar a Proposta. As partes acordam então uma nova data, que fica escrita nas Condições específicas. Se o Cliente não avisar e não pagar no prazo, aplica-se a cláusula 7.**

3 **Faturação:** no dia da Chamada de Validação, a nevima emite a fatura do pagamento final, com o prazo de pagamento indicado. Quando o pagamento é recebido, emite o recibo correspondente. Os valores pagos no próprio momento, como o sinal, recebem uma fatura-recibo.

4 O website só é lançado depois de o pagamento final ser recebido na conta da nevima.

5 **Meios de pagamento:**

- Clientes na zona euro: transferência imediata (SEPA Instant) ou MB WAY.
- Clientes fora da zona euro: transferência internacional ou outro meio indicado na Proposta. Neste caso, o Cliente envia o comprovativo da ordem de transferência dentro das mesmas 72 horas do n.º 2, e o Lançamento acontece quando o valor é recebido.

6 **Serviços mensais:** são faturados no dia 1 de cada mês e pagos no prazo de 8 dias a contar da fatura. Começam a ser faturados no dia 1 do mês seguinte ao Lançamento, ou ao dia em que são contratados, se for depois: o mês do Lançamento não é cobrado. Os planos das plataformas são pagos pelo Cliente diretamente a elas e não entram nesta fatura (cláusula 15.2).

7 As alterações orçamentadas à parte (cláusula 11) são pagas antes de serem aplicadas.

CLÁUSULA 07

Atrasos no pagamento

1 Qualquer valor não pago no prazo vence juros de mora:

- Clientes profissionais: à taxa supletiva legal para créditos de empresas, acrescida da indemnização fixa de 40 € por custos de cobrança, nos termos do Decreto-Lei n.º 62/2013.
- Particulares: à taxa legal de juros civis.

2 Enquanto houver valores em atraso, o website não é lançado, e a nevima pode suspender os trabalhos em curso e a aplicação de alterações, sem que isso conte como atraso seu.

3 Enquanto o preço não estiver pago, o Cliente não adquire quaisquer direitos sobre os trabalhos (cláusula 17).

4 Se o atraso continuar 15 dias depois de a nevima avisar o Cliente por escrito, a nevima pode, à sua escolha:

a) exigir o pagamento do valor em falta, com os juros e os custos de cobrança, nomeadamente através de um procedimento de injunção; ou

b) resolver o contrato e exigir, a título de indemnização, o preço total do projeto, descontado o que já recebeu.

5 Com Particulares, a indemnização da alínea b) do n.º 4 aplica-se na medida em que a lei o permita.

CLÁUSULA 08 AJUSTÁVEL

Envio de materiais e prazos

Esta cláusula é ajustável apenas no n.º 2: o que for acordado de diferente com o Cliente fica escrito nas Condições específicas (cláusula 5.2).

1 O Prazo Acordado conta-se em dias úteis a partir do dia em que a nevima recebe todos os Materiais e o sinal.

2 O Cliente entrega os Materiais completos no prazo de **8 dias** a contar do dia em que a nevima recebe a Proposta assinada. A pedido do Cliente, o prazo pode ser outro, e fica escrito nas Condições específicas. Até os Materiais estarem completos, o projeto não começa e o Prazo Acordado não corre.

3 Se o prazo do n.º 2 terminar sem os Materiais completos, o contrato perde efeito, e a nevima retém o sinal na medida em que a lei o permita, tanto com Clientes profissionais como com Particulares.

4 Durante o projeto, os atrasos do Cliente (respostas, aprovações, acessos) prolongam o Prazo Acordado pelo mesmo tempo.

5 Com prazo urgente (cláusula 4.5), a data de conclusão é acordada entre as partes e fica na Proposta.

6 Quando a Proposta inclui identidade visual, esta é feita primeiro e o website é construído com ela. Quando inclui sessão fotográfica, a nevima indica a data de entrega das fotografias depois da sessão, e o website é construído depois dessa entrega.

CLÁUSULA 09

Identidade visual

1 **Inclui:** o logótipo e, quando se aplique, o símbolo.

2 **Não inclui:** outras aplicações da marca, salvo se constarem da Proposta.

3 A identidade visual é feita antes do website, que é construído com ela (cláusula 8.6).

4 Rondas de revisão incluídas: a definir.

5 O registo do logótipo como marca é feito pelo Cliente, em seu nome. A nevima acompanha-o no processo, sem custo adicional, mas não o pode fazer por inteiro.

CLÁUSULA 10 AJUSTÁVEL

Sessão fotográfica

Esta cláusula é ajustável apenas no n.º 6: o que for acordado de diferente com o Cliente fica escrito nas Condições específicas (cláusula 5.2).

1 **Inclui:** uma sessão de fotografia, ou de fotografia e vídeo, à escolha do Cliente, e as fotografias usadas no website.

2 A sessão é feita em Portugal continental, em data acordada entre as partes. Noutras regiões é orçamentada à parte.

3 A sessão inclui as deslocações até 30 km de Arcozelo. Acima dessa distância, as deslocações são cobradas ao valor por quilómetro indicado na Proposta.

4 A nevima indica a data de entrega das fotografias depois da sessão (cláusula 8.6).

5 Cabe ao Cliente obter a autorização das pessoas fotografadas ou filmadas (funcionários, clientes ou outras), usando o modelo de autorização de uso de imagem fornecido pela nevima.

6 Se o Cliente desmarcar a sessão com menos de 48 horas de antecedência, paga 15% do preço da sessão, pelo tempo reservado na agenda, pela preparação já feita e pelos trabalhos recusados para essa data, e ainda as despesas de deslocação já feitas. (A confirmar com parecer profissional.)

CLÁUSULA 11

Web design

1 **Inclui:**

- o design e a construção do website, com as páginas e secções indicadas na Proposta;
- o nível de design indicado na Proposta: Essential+ ou Advanced;
- a revisão dos textos que o Cliente entregar ou, se não os tiver, a sua escrita a partir da informação que der sobre o negócio, sem alterar o preço; e as imagens otimizadas para a web;
- as versões em português e em inglês;
- as práticas básicas de SEO, aplicadas antes do Lançamento;
- a Chamada de Validação e, se o Cliente a pedir, a Chamada de Acompanhamento;
- a ligação do website ao domínio do Cliente (cláusula 13);
- o alojamento gratuito (cláusula 12);
- a colocação no website das páginas legais que o Cliente fornecer.

2 **Não inclui:** o conteúdo das páginas legais (cláusula 18.3), as alterações maiores (n.º 10), as Funcionalidades, o SEO & GEO, a identidade visual e a sessão fotográfica, que são serviços próprios.

3 **Funcionalidades:** o formulário, a inscrição na newsletter e o calendário e reservas são configurados e mantidos como descreve a cláusula 15.

4 **Línguas:** o português e o inglês estão sempre incluídos. Cada língua adicional custa 25 € e inclui uma reunião de revisão dedicada a ela.

5 **Tradução:** as línguas além do português e do inglês são traduzidas com uma ferramenta de inteligência artificial especializada em tradução. A nevima envia ao Cliente um documento formatado para ele indicar as correções necessárias, de forma simples para os dois lados. A exatidão da versão publicada é da responsabilidade do Cliente depois de a aprovar.

6 **Prazo:** o Prazo Acordado da Proposta. Como referência, 4 a 7 dias úteis para uma landing page, 8 a 11 para 4 a 6 páginas, 12 a 16 para 7 a 10 páginas.

7 **Chamada de Acompanhamento:** esta chamada é opcional e gratuita, e só se realiza se o Cliente a pedir. Nesse caso, a nevima marca-a quando parte do website estiver construída, sem momento fixo. Os ajustes que dela resultem são feitos sem custo, para que o website chegue ao fim já na direção que o Cliente quer e as alterações finais sejam as mínimas.

8 **Chamada de Validação:** concluído o website, com as práticas básicas de SEO aplicadas, a nevima apresenta-o ao Cliente nesta chamada.

9 **Alterações pequenas** (cada uma com até 15 minutos de trabalho): são gratuitas, até um máximo de 4. A partir da 5.ª, são orçamentadas como as alterações maiores. Não têm prazo fixo: a nevima faz-as e avisa o Cliente quando estiverem aplicadas.

10 **Alterações maiores:** a nevima apresenta um orçamento antes de as fazer, com o respetivo prazo. Só são feitas se o Cliente o aceitar, e só são aplicadas depois de pagas.

11 **Lançamento:** na Chamada de Validação, o Cliente escolhe como avançar:

a) **Alterações antes do Lançamento:** a nevima aplica as alterações pequenas e as maiores que o Cliente aceitar e pagar, e lança o website depois disso.

b) **Lançamento imediato:** o Cliente paga o pagamento final como habitualmente, e o website vai para o ar na versão apresentada. As alterações pequenas são aplicadas depois, sem custo. As maiores são orçamentadas e apresentadas ao Cliente, e vão para o ar quando ele as pagar.

Em qualquer dos casos, o pagamento final vence no prazo da cláusula 6.2.

12 Depois do Lançamento, os pedidos de alteração seguem as mesmas regras dos n.ºs 9 e 10.

13 **Aceitação:** o website considera-se aceite com o pagamento final ou, se este não ocorrer, 72 horas depois da Chamada de Validação sem que o Cliente indique defeitos concretos por escrito. A partir desse momento, o pagamento final é devido nos termos da cláusula 6.2. Pedidos de alteração não são defeitos.

14 Defeitos (algo que não funciona como consta da Proposta) são corrigidos sem custo.

CLÁUSULA 12

Alojamento

1 O alojamento do website é gratuito durante o primeiro Ano de contrato e renova-se com o contrato, de ano em ano (cláusula 23).

2 A não renovação do alojamento segue as regras da não renovação do contrato (cláusulas 23.4 e 23.5).

3 Na renovação, se as condições da Vercel se mantiverem, mas o custo de alojar o website do Cliente se revelar superior ao previsto, a nevima pode passar a cobrar um valor simbólico, igual apenas ao custo que tem com o alojamento desse website, sem qualquer margem, e nunca superior a 60 € por ano. Indica-o no lembrete da renovação, com a explicação do custo (cláusula 23.3).

4 Se o Cliente não aceitar esse valor e não renovar, ou se o contrato não for renovado por outro motivo, a nevima entrega-lhe, sem custo, o código e os ficheiros do website, para que o possa alojar onde quiser.

5 O website é alojado na Vercel, no plano profissional, uma das principais plataformas de alojamento de websites, com infraestrutura distribuída por vários continentes. A nevima acompanha o alojamento e faz o melhor esforço para manter o website disponível, mas não controla a infraestrutura da Vercel nem garante disponibilidade contínua.

6 Para manter o alojamento gratuito, a nevima definiu um limite justo de 100 mil CDN requests por mês (os pedidos feitos ao servidor sempre que alguém abre uma página ou um ficheiro do website), que permite um número de visitas sólido a qualquer pequena ou média empresa. Se o website ultrapassar este limite em dois meses seguidos:

a) entre 100 mil e 1 milhão de CDN requests por mês, o alojamento passa a custar 120 € por ano;

b) acima de 1 milhão, a nevima contacta o Cliente para lhe apresentar um orçamento especializado.

Em ambos os casos, a nevima avisa o Cliente antes de qualquer cobrança.

7 Se o contrato cessar, o Cliente tem direito a receber o código e os ficheiros do website, desde que esteja pago.

8 **Mudanças na Vercel:** se a Vercel alterar os seus preços, planos, limites ou termos, ou deixar de prestar o serviço, de forma que afete o custo ou o funcionamento do alojamento, a nevima avisa o Cliente por escrito logo que tenha conhecimento e apresenta-lhe as soluções disponíveis, para as partes decidirem em conjunto: manter o alojamento, com o valor que resultar da mudança; mudar para uma plataforma equivalente; ou terminar o alojamento, recebendo o Cliente o código e os ficheiros do website (n.º 4). Enquanto não houver acordo escrito, mantêm-se as condições em vigor. Se não houver acordo até a mudança entrar em vigor, qualquer das partes pode terminar o alojamento, sem penalização, mesmo a meio do Ano de contrato.

CLÁUSULA 13

Domínio

1 O domínio é sempre registado em nome do Cliente, que é o seu titular, numa conta do próprio Cliente junto do registador.

2 Se o Cliente ainda não tiver domínio, regista-o e paga-o diretamente ao registador. A nevima acompanha todo o processo, sem custo adicional. A Proposta indica o custo estimado do domínio apenas como referência: não faz parte do preço da nevima.

3 Para ligar o website ao domínio, o Cliente dá à nevima acesso à gestão do domínio, por exemplo através da partilha de acesso do registador, sem lhe ceder a titularidade. A ligação não tem qualquer custo. Quando esse acesso não for possível, o Cliente aplica os registos que a nevima lhe enviar.

4 Nos domínios .pt, o nome e o NIF do titular têm de coincidir exatamente com o documento de identificação do Cliente. Se a entidade de registo pedir documentos, o Cliente envia-os no prazo que ela indicar. Se não o fizer, o domínio pode ser apagado sem reembolso, sem responsabilidade da nevima.

5 A renovação do domínio é da responsabilidade do Cliente. Se o domínio expirar, o website e o email associados deixam de funcionar.

CLÁUSULA 14 DECISÃO PENDENTE

SEO & GEO

1 O web design inclui as práticas básicas de SEO, aplicadas antes do Lançamento (cláusula 11.1).

2 O serviço de SEO & GEO é um conjunto de práticas aplicadas de uma só vez, para melhorar a posição do website nos motores de pesquisa e aumentar a probabilidade de o negócio aparecer nas recomendações e respostas de ferramentas de inteligência artificial, com alcance local ou nacional, conforme a Proposta. O seu efeito é maior a curto prazo e vai diminuindo a médio e longo prazo.

3 Se o Cliente o escolher na Proposta, acresce o serviço mensal de SEO & GEO, que mantém essas práticas o mais eficazes possível. É pago como os restantes Serviços mensais (cláusula 6.6) e acompanha o Ano de contrato (cláusula 23).

4 A nevima faz o trabalho com diligência e segundo as boas práticas, mas não garante posições, tráfego nem menções, que dependem de terceiros.

CLÁUSULA 15

Funcionalidades e plataformas de terceiros

1 **Inclui:** a configuração das Funcionalidades indicadas na Proposta:

- o formulário, manual ou automatizado, como consta da Proposta. No manual, há um email automático e o registo das respostas numa base de dados, e daí em diante cada email é escrito à mão pelo Cliente. No automatizado, os emails seguintes usam modelos com campos variáveis, em que só se preenche o que muda;
- a inscrição na newsletter, com um email de boas-vindas e o registo dos inscritos;
- o calendário e reservas.

O preço do formulário automatizado fica definido na Proposta.

2 **Plataformas:** as Funcionalidades funcionam em plataformas de terceiros indicadas na Proposta (por exemplo, a Brevo para o formulário e a newsletter, a Cal.com para o calendário, ou uma plataforma de reservas própria da restauração). As contas são abertas em nome do Cliente, que é o seu titular, e os planos das plataformas são sempre pagos pelo Cliente diretamente a elas. Nunca passam pela fatura da nevima.

3 **Valor mensal:** o valor mensal indicado na Proposta divide-se sempre em duas partes: o plano da plataforma, pago diretamente à plataforma, e a manutenção, paga à nevima (cláusula 6.6). Enquanto o plano gratuito da plataforma chegar, o Cliente paga apenas a manutenção. A Proposta indica o custo dos planos apenas como referência: não faz parte do preço da nevima.

4 **Planos:** o plano de cada plataforma é escolhido com o Cliente. Se o uso do website deixar de caber no plano gratuito, a nevima avisa o Cliente, que decide se passa ao plano pago.

5 **Acesso:** o Cliente dá à nevima acesso às contas, sempre que possível como utilizador convidado ou colaborador, sem lhe ceder a titularidade. As palavras-passe e a autenticação de dois fatores ficam sob o controlo do Cliente. Quando a plataforma não permitir convidar utilizadores, as partes acordam por escrito a forma de acesso.

6 **Manutenção:** cobre manter as Funcionalidades a funcionar, acompanhar as plataformas e aplicar os ajustes técnicos necessários. Não inclui alterações nem funcionalidades novas, que seguem a cláusula 11. É um Serviço mensal e acompanha o Ano de contrato (cláusula 23).

7 **Mudanças nas plataformas:** se uma plataforma alterar os seus preços, planos, limites ou termos, ou deixar de prestar o serviço, de forma que afete o custo ou o funcionamento de uma Funcionalidade, a nevima avisa o Cliente por escrito logo que tenha conhecimento e apresenta-lhe as soluções disponíveis, para as partes decidirem em conjunto:

a) manter a plataforma, com as novas condições pagas pelo Cliente à plataforma e, se a mudança alterar o trabalho da nevima, um novo valor de manutenção;

b) mudar para uma plataforma equivalente, com um orçamento da migração apresentado antes de ser feita; ou

c) terminar essa Funcionalidade e a sua manutenção.

8 Enquanto não houver acordo escrito, mantêm-se as condições em vigor. Se não houver acordo até a mudança entrar em vigor, qualquer das partes pode terminar a Funcionalidade afetada e a sua manutenção, sem penalização, mesmo a meio do Ano de contrato. O resto do contrato mantém-se.

9 Quando a manutenção termina, o Cliente fica com as contas, os dados e as configurações, e a nevima retira o seu acesso.

10 Algumas plataformas têm programas de afiliados: quando o Cliente abre a conta através da nevima, a plataforma pode pagar-lhe uma comissão ou dar um desconto ao Cliente. A comissão é paga pela plataforma e nunca aumenta o que o Cliente paga.

CLÁUSULA 16

Portfólio e crédito

1 A nevima pode mostrar o projeto no seu portfólio, site e redes sociais, incluindo o nome do Cliente e o website, salvo se o Cliente o recusar por escrito na Proposta ou mais tarde.

2 Se o Cliente aceitar na Proposta, o rodapé do website mostra o logótipo da nevima, discreto, com ligação para o site da nevima. Em troca, o Cliente tem um desconto de 5% no preço do website, incluindo a configuração das Funcionalidades. O desconto não se aplica aos Serviços mensais.

CLÁUSULA 17

Propriedade intelectual

1 O website, a identidade visual, as fotografias, os vídeos e os restantes trabalhos feitos para o Cliente são obras feitas por encomenda. As partes convencionam que os direitos patrimoniais de autor sobre elas pertencem ao Cliente a partir do pagamento integral, isto é, de todo o preço.

2 Até lá, os direitos pertencem à nevima, e o Cliente não pode usar, publicar nem alterar os trabalhos entregues. Se precisar de usar algum trabalho antes (por exemplo, o logótipo), paga antecipadamente o preço desse serviço indicado na Proposta e recebe os direitos sobre esse trabalho.

3 Ficam com a nevima, e podem ser reutilizados noutros projetos, as ferramentas, os modelos, os componentes de código genéricos, os métodos e o conhecimento que não sejam específicos do Cliente. O Cliente não recebe direitos sobre eles. Os que fiquem integrados no seu website só podem ser usados como parte desse website: o Cliente não os pode extrair, usar noutros projetos nem ceder a terceiros. Nunca são reutilizados o logótipo, a identidade visual, os textos, as fotografias nem o design próprio do Cliente.

4 Fontes, imagens, bibliotecas e outros elementos de terceiros mantêm as licenças dos seus autores, que a nevima indica ao Cliente quando tenham condições próprias.

CLÁUSULA 18

Obrigações do Cliente

1 O Cliente garante que tem os direitos sobre os Materiais que entrega (textos, imagens, logótipos) e responde perante terceiros pelo seu uso.

2 O Cliente é responsável pela licitude dos conteúdos do website e da sua atividade.

3 O conteúdo das páginas legais do website (política de privacidade, política de cookies, termos e outras) é da responsabilidade do Cliente, que o deve produzir ou mandar produzir. A nevima coloca-as no website. A nevima não presta aconselhamento jurídico.

4 Durante o projeto, o Cliente responde às perguntas e aprovações da nevima no prazo de **5 dias úteis**. Passado esse prazo, o Prazo Acordado prolonga-se pelo tempo do atraso (cláusula 8.4).

5 O Cliente obtém as autorizações das pessoas fotografadas ou filmadas (cláusula 10.5) e envia os documentos pedidos no registo de um domínio .pt (cláusula 13.4).

6 O Cliente não usa, publica nem altera os trabalhos antes do pagamento integral, salvo o previsto na cláusula 17.2.

7 O Cliente cumpre ainda as restantes obrigações previstas neste contrato.

CLÁUSULA 19

Dados pessoais

1 Cada parte usa os dados pessoais da outra (nomes, contactos, NIF, moradas) apenas para cumprir este contrato, como manda o RGPD. A forma como a nevima trata esses dados está na sua Política de Privacidade.

2 Enquanto aloja o website, a nevima trata, por conta do Cliente, dados das pessoas que o visitam (por exemplo, os registos técnicos de acesso). Nesse papel, a lei chama-lhe subcontratante, e esse tratamento rege-se pelo Acordo de Tratamento de Dados da Parte IV.

3 O funcionamento das Funcionalidades e das plataformas em que assentam está descrito na cláusula 15 e na Parte IV.

CLÁUSULA 20

Confidencialidade

1 As partes mantêm confidencial a informação não pública que recebam uma da outra, durante o contrato e nos 3 anos seguintes. Excetua-se o que a cláusula 16 permite mostrar.

CLÁUSULA 21 AJUSTÁVEL

Cancelamento pelo Cliente

Esta cláusula é ajustável apenas no n.º 2: o que for acordado de diferente com o Cliente fica escrito nas Condições específicas (cláusula 5.2).

1 O Cliente pode cancelar o projeto a todo o tempo, por escrito.

2 O que acontece ao sinal depende do tipo de Cliente:

- **Clientes profissionais:** a nevima fica sempre com o sinal (25%), mesmo que o trabalho ainda não tenha começado. Se o valor proporcional do n.º 3 for superior ao sinal, o Cliente paga a diferença no prazo de 8 dias. Ou seja, paga o maior destes dois valores.
- **Particulares:** nos primeiros 14 dias aplica-se o Anexo da Parte III. Depois desse prazo, aplica-se a regra dos Clientes profissionais, na medida em que a lei o permita.

3 O valor proporcional calcula-se sempre sobre o **preço total** do projeto, na proporção dos dias úteis de trabalho já decorridos face ao Prazo Acordado na Proposta:

```
valor proporcional = preço total × (dias úteis de trabalho
decorridos até ao cancelamento ÷ Prazo Acordado)
```

Exemplo: num Prazo Acordado de 10 dias úteis, um cancelamento ao 4.º dia de trabalho corresponde a 40% do preço total.

4 Os trabalhos pagos por inteiro e as despesas já feitas por conta do Cliente (por exemplo, deslocações) não são devolvidos.

5 Os direitos sobre o trabalho feito até ao cancelamento seguem a cláusula 17: passam para o Cliente quando o valor devido estiver pago.

CLÁUSULA 22

Responsabilidade

1. A responsabilidade da nevima por danos resultantes deste contrato limita-se ao valor pago pelo Cliente nos 12 meses anteriores ao facto que lhes deu origem. Por exemplo: se o Cliente pagou 1.500 € à nevima nesses 12 meses, a indemnização máxima é de 1.500 €, mesmo que o prejuízo alegado seja maior.
2. Este limite não se aplica a danos causados com dolo ou culpa grave, nem a Particulares quando a lei o proíba.
3. A nevima não responde por falhas de serviços de terceiros (alojamento, registadores de domínios, fornecedores de email e as plataformas das Funcionalidades, incluindo as mudanças que façam às suas condições), nem por perdas de negócio, de dados ou de receitas, salvo dolo ou culpa grave.

CLÁUSULA 23

Duração, renovação e cessação

1. **Duração:** o contrato vigora desde a assinatura da Proposta até ao dia 1 do mês seguinte ao da assinatura, no ano seguinte. Por exemplo, um contrato assinado a 17 de novembro de 2026 vigora até 1 de dezembro de 2027. Este é o primeiro Ano de contrato.
2. **Renovação:** no fim de cada Ano de contrato, o contrato renova-se automaticamente por mais 1 ano, de dia 1 a dia 1, com o alojamento e os Serviços mensais em curso.
3. **Lembrete:** pelo menos 60 dias antes do fim de cada Ano de contrato, a nevima envia ao Cliente, por email, um lembrete da renovação, com a data, os serviços que se renovam e os seus valores para o ano seguinte.
4. **Não renovação pelo Cliente:** o Cliente pode decidir não renovar, avisando a nevima por escrito até 8 dias antes do fim do Ano de contrato. Se o aviso chegar depois desse prazo, mas antes de passarem 2 meses sobre a renovação, o contrato termina ao fim desses 2 meses, e o Cliente paga os Serviços mensais correspondentes. Com Particulares, aplica-se na medida em que a lei o permita.
5. **Não renovação pela nevima:** a nevima pode decidir não renovar, dizendo-o no lembrete do n.º 3.
6. **Valores na renovação:** na renovação, a nevima pode atualizar os valores dos Serviços mensais e do alojamento (cláusula 12.3), indicando-os no lembrete do n.º 3. Se o Cliente não os aceitar, pode não renovar, nos termos do n.º 4.
7. **Serviços mensais:** acompanham o Ano de contrato em curso. Um Serviço mensal contratado a meio do ano começa no dia 1 seguinte e acompanha o resto desse Ano de contrato. Só terminam antes do fim do ano nos casos da cláusula 15.8 e do n.º 9.
8. **Serviços pontuais:** o web design, a configuração das Funcionalidades, a identidade visual, a sessão fotográfica e a configuração do SEO & GEO seguem os prazos da Proposta e terminam com a sua entrega. A renovação não os repete.

9 Qualquer das partes pode resolver o contrato se a outra incumprir uma obrigação essencial e não o corrigir em 15 dias depois de avisada por escrito. Nos atrasos de pagamento, aplica-se a cláusula 7.

10 A nevima pode suspender ou terminar o alojamento de um website usado para fins ilícitos.

11 Quando o contrato termina, o alojamento cessa, e o Cliente recebe o código e os ficheiros do website (cláusula 12.7) e fica com as contas das plataformas (cláusula 15.9).

CLÁUSULA 24

Comunicações

1 Comunicações pontuais, como marcar chamadas ou esclarecer dúvidas rápidas, podem ser feitas por telefone, a pedido de qualquer das partes.

2 Todas as outras comunicações fazem-se por email, para os endereços indicados na Proposta. O endereço da nevima é ola@nevima.studio.

CLÁUSULA 25

Lei aplicável e foro

1 Este contrato rege-se pela lei portuguesa.

2 Para os litígios com Clientes profissionais é competente o tribunal da comarca do Porto. Para os litígios com Particulares aplicam-se as regras legais de competência e a informação sobre resolução alternativa de litígios do Anexo da Parte III.

PARTE II

Proposta / Ordem de Serviço

PROPOSTA N.º (NOMEDAEMPRESA-2026-01)

DATA DE EMISSÃO

VÁLIDA ATÉ (10 DIAS APÓS A DATA DE EMISSÃO)

SECÇÃO 01

Cliente

NOME OU FIRMA

NIF / NIPC

TELEFONE

MORADA

REPRESENTANTE (SE EMPRESA)

EMAIL PARA COMUNICAÇÕES

TIPO DE CLIENTE

☐ Profissional (contrata para a sua atividade) ☐ Particular (aplica-se o Anexo da Parte III)

SECÇÃO 02

Serviços

SERVIÇO	DETALHE	PREÇO
☐ Web design	Landing page ou website; páginas e secções: _____ Design: ☐ Essential+ ☐ Advanced	_____ €
Línguas adicionais	Quais: _____	_____ €
Funcionalidades	☐ Formulário ☐ Newsletter ☐ Calendário e reservas (cláusula 15)	_____ €
☐ Identidade visual	Logótipo e símbolo	_____ €
☐ Sessão fotográfica	☐ Fotos ☐ Fotos e vídeo; local: _____	_____ €

SERVIÇO	DETALHE	PREÇO
Deslocação	Acima de 30 km: _____ km × _____ €/km	_____ €
☐ Prazo urgente	+40% no total do projeto (cláusula 4.5)	_____ €
☐ Crédito no rodapé	−5% no preço do website (cláusula 16.2)	− _____ €
☐ SEO & GEO	Práticas aplicadas de uma só vez (cláusula 14)	_____ €
Total do projeto		_____ **€**
☐ SEO & GEO mensal	Se escolhido, faturado no dia 1 de cada mês (cláusula 6.6)	_____ €/mês
☐ Manutenção das Funcionalidades	Paga à nevima, faturada no dia 1 de cada mês (cláusula 15.6)	_____ €/mês
Planos das plataformas	Quais: _____ Só como referência: pagos pelo Cliente diretamente às plataformas, fora do preço da nevima; nada, enquanto o plano gratuito chegar (cláusula 15.3)	_____ €/mês

IVA — regime de isenção (art. 53.º do CIVA). Faturas emitidas por: ☐ António Policarpo ☐ Emanuel Costa ☐ ambos, por serviço

SECÇÃO 03

Pagamento

Sinal (25%), na assinatura _____ €

Pagamento final (75%), até 72 horas depois do envio da fatura, emitida no dia da Chamada de Validação _____ €

Meio de pagamento: ☐ transferência imediata ☐ MB WAY ☐ transferência internacional

IBAN _____

SECÇÃO 04

Prazos

A nevima e _____ acordaram um prazo de _____ **dias úteis**, contados a partir da receção de todos os Materiais e do sinal. Este prazo é a base do cálculo do

valor proporcional em caso de cancelamento ou de livre resolução (cláusula 21 e Anexo da Parte III).

Os Materiais são entregues até 8 dias depois de a nevima receber esta Proposta assinada, salvo outro prazo nas Condições específicas (cláusula 8.2).

Se urgente, data de conclusão acordada: _____

SECÇÃO 05

Materiais a entregar pelo Cliente

☐ Textos de cada página, se existirem, ou a informação para a nevima os escrever (cláusula 11.1)

☐ Fotografias existentes

☐ Logótipo e símbolo, se não houver identidade nova

☐ Acesso à gestão do domínio (cláusula 13.3)

☐ Acesso às contas das plataformas das Funcionalidades (cláusula 15.5)

☐ Conteúdo das páginas legais

☐ Outros:

SECÇÃO 06

Duração, domínio, alojamento e portfólio

DURAÇÃO	1.º Ano de contrato: da assinatura até 1 de _____ de _____; renova-se depois de ano em ano, de dia 1 a dia 1 (cláusula 23).
DOMÍNIO	☐ O Cliente já tem, sem custo: _____ ☐ A registar e pagar pelo Cliente, em seu nome, com o acompanhamento da nevima (cláusula 13.2): _____ Custo estimado, pago ao registador e fora do preço da nevima: _____ €/ano
ALOJAMENTO	Gratuito no 1.º Ano de contrato; renova-se com o contrato (cláusula 12).
PORTFÓLIO	☐ O Cliente autoriza que o projeto seja mostrado pela nevima ☐ Não autoriza
CRÉDITO	Logótipo da nevima no rodapé, com −5% no website: ☐ Sim ☐ Não

SECÇÃO 07

Condições específicas

Só valem os ajustes aos pontos que as cláusulas marcadas como Ajustável indicam (6.1, 6.2, 6.5, 8.2, 10.6 e 21.2), com o número da cláusula e do ponto (cláusula 5.2).

CLÁUSULA E N.º	O QUE FICA ACORDADO

SECÇÃO 08

Aceitação

Ao assinar, o Cliente aceita esta Proposta, as Condições Gerais da Parte I e o Acordo de Tratamento de Dados da Parte IV, que declara ter recebido e lido.

O Cliente

DATA

António Maria das Neves Sepúlveda de Sá Policarpo

DATA

Emanuel Augusto Soares da Costa

DATA

PARTE III

Anexo para clientes particulares

Este anexo aplica-se apenas quando o Cliente contrata para uso não profissional. Resume a informação que a lei obriga a dar antes da assinatura (Decreto-Lei n.º 24/2014) e completa as Condições Gerais.

SECÇÃO A

Direito de livre resolução (desistência)

1. O Cliente pode desistir do contrato no prazo de **14 dias** a contar da assinatura da Proposta, sem indicar o motivo e sem custos, salvo o previsto no n.º 3.
2. Para desistir, basta enviar uma declaração clara para ola@nevima.studio, ou usar o formulário da secção D. Chega que a declaração seja enviada dentro do prazo.
3. Se o Cliente pediu que o trabalho começasse durante esses 14 dias (secção B) e depois desistir, paga o valor proporcional ao trabalho feito, calculado sobre o preço total como na cláusula 21.3. Se não fez esse pedido, não paga nada.
4. A nevima devolve tudo o que o Cliente pagou além desse valor no prazo de 14 dias a contar da desistência, pelo mesmo meio de pagamento.
5. Se o serviço estiver totalmente prestado dentro dos 14 dias, e o Cliente o tiver pedido e reconhecido como na secção B, o direito de desistência deixa de existir.

SECÇÃO B

Pedido de início antecipado

☐ Peço que a nevima comece o trabalho antes do fim do prazo de 14 dias para desistir.

☐ Sei que, se desistir depois de o trabalho começar, pago o valor proporcional ao trabalho já feito, e que perco o direito de desistir se o serviço for totalmente prestado dentro desse prazo.

Assinatura do Cliente

Data

SECÇÃO C

Reclamações e resolução de litígios

1. O Cliente pode reclamar no Livro de Reclamações Eletrónico, em www.livroreclamacoes.pt.

2 Em caso de litígio, o Cliente pode recorrer a uma entidade de resolução alternativa de litígios de consumo, nomeadamente o CICAP — Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do Porto (www.cicap.pt). A lista completa está no Portal do Consumidor (www.consumidor.gov.pt).

3 O Cliente beneficia das garantias legais de conformidade aplicáveis aos serviços e conteúdos digitais prestados.

SECÇÃO D

Formulário de livre resolução

Preencha e envie este formulário apenas se quiser desistir do contrato.

Para: António Maria das Neves Sepúlveda de Sá Policarpo e Emanuel Augusto Soares da Costa (nevima), _____, ola@nevima.studio

Pela presente comunico que desisto do meu contrato de prestação do seguinte serviço:

_____

Proposta n.º _____, assinada em _____

NOME DO CLIENTE

_____

MORADA DO CLIENTE

_____

ASSINATURA (SÓ SE ENVIADO EM PAPEL) DATA

_____ _____

PARTE IV

Acordo de Tratamento de Dados

Este acordo cumpre o artigo 28.º do RGPD. Aplica-se enquanto a nevima alojar o website do Cliente ou mantiver as suas Funcionalidades, e é igual para todos os Clientes.

ARTIGO 1

Papéis das partes

1 O Cliente é o responsável pelo tratamento dos dados das pessoas que visitam o seu website. A nevima trata esses dados por conta dele, como subcontratante, apenas na medida necessária para alojar o website e configurar e manter as suas Funcionalidades.

ARTIGO 2

O tratamento

1 **Finalidade:** manter o website e as suas Funcionalidades disponíveis e a funcionar.

2 **Dados:** os registos técnicos de acesso (endereço IP, data e hora, páginas pedidas, navegador e dispositivo) e, quando há Funcionalidades, os dados que os visitantes enviam: as respostas ao formulário, os emails dos inscritos na newsletter e as marcações e reservas.

3 **Titulares:** as pessoas que visitam o website e as que usam as suas Funcionalidades.

4 **Funcionalidades:** os dados que os visitantes enviam ficam guardados nas contas do Cliente nas plataformas (cláusula 15.2). A nevima acede-lhes apenas na medida necessária para configurar e manter as Funcionalidades, e não os usa para nenhum outro fim.

5 **Duração:** enquanto durar o alojamento ou a manutenção das Funcionalidades.

ARTIGO 3

Obrigações da nevima

1 Trata os dados apenas segundo as instruções do Cliente, que são as deste contrato, salvo se a lei a obrigar a outra coisa, caso em que o informa antes.

2 Só os dois prestadores têm acesso aos dados, e ambos estão obrigados a confidencialidade.

3 Aplica medidas de segurança adequadas, como acessos protegidos e ligações cifradas (HTTPS).

4 Ajuda o Cliente a responder aos pedidos das pessoas que exerçam os seus direitos e a cumprir as obrigações dos artigos 32.º a 36.º do RGPD.

5 Informa o Cliente, sem demora injustificada e, sempre que possível, no prazo de 48 horas, de qualquer violação de dados pessoais de que tenha conhecimento.

6 Disponibiliza ao Cliente a informação necessária para demonstrar o cumprimento deste acordo.

ARTIGO 4

Subcontratantes ulteriores e transferências

1 O Cliente autoriza a nevima a recorrer à Vercel Inc., para o alojamento. A nevima impõe-lhe obrigações de proteção de dados equivalentes às deste acordo.

2 As plataformas das Funcionalidades são contratadas pelo Cliente, em seu nome, e tratam os dados por conta dele, segundo as suas próprias condições. Não são subcontratantes ulteriores da nevima.

3 A nevima avisa o Cliente antes de mudar ou acrescentar um subcontratante ulterior, e o Cliente pode opor-se por motivos fundados.

4 Quando os dados forem tratados fora do Espaço Económico Europeu, a transferência fica coberta pelas garantias previstas no RGPD, como o Quadro de Privacidade de Dados UE-EUA ou as cláusulas contratuais-tipo da Comissão Europeia.

ARTIGO 5

Fim do tratamento

1 Quando o alojamento terminar, a nevima apaga ou devolve ao Cliente, à escolha deste, os dados pessoais que tenha tratado por conta dele, salvo se a lei exigir que os conserve. Os registos técnicos guardados pela Vercel são apagados nos prazos dela.

2 Quando a manutenção das Funcionalidades terminar, os dados ficam nas contas do Cliente nas plataformas, e a nevima retira o seu acesso (cláusula 15.9).